

Fiche Synthétique — Droit du Commerce International

Fiche Synthétique — Droit du Commerce International

Hugues Kenfack, *Mémentos Dalloz*, 2e éd. 2006

I. Originalité du droit du commerce international

Le DCI se distingue par l'absence d'un droit supranational unique : il résulte de la **coexistence de règles d'origines diverses** — étatiques, usages, principes généraux, *lex mercatoria*. L'ouvrage distingue quatre sources :

- **Droit d'origine étatique** : loi matérielle d'un État comme *lex contractus* (« tout contrat est nécessairement rattaché à la loi d'un État », Civ. 21 juin 1950, *Messageries maritimes*) ; règles matérielles de DIP (jurisprudence française : validité clauses or, autonomie clause compromissoire, aptitude État à compromettre — Civ. 7 mai 1963 *Gosset*, Civ. 2 mai 1966 *Galakis*).
 - **Usages du commerce international** : codifiés ou non, valeur supérieure aux stipulations contractuelles mais inférieure aux règles de droit. L'art. 9 CVIM les incorpore : parties liées par les usages auxquels elles ont consenti et par ceux « largement connus et régulièrement observés » dans la branche considérée.
 - **Principes du DCI** : dégagés par la jurisprudence arbitrale — *pacta sunt servanda*, bonne foi, *mitigation of damages*, limitation aux dommages prévisibles, *estoppel*, *exceptio non adimpleti contractus*, *rebus sic stantibus*. Compilés par Unidroit (Principes 1994, révisés 2004) et la Commission Lando (Principes européens du contrat 1995-2002).
 - **Lex mercatoria** : débat entre mercatoristes et antimercatoristes. Conception retenue : ensemble de règles dégagées par la pratique et sanctionnées par les jurisprudences nationales (Civ. 1re, 22 oct. 1991, *Valenciana*). Les contrats restent soumis à la loi d'un État.
-

II. Détermination du droit applicable

A. La Convention de Rome du 19 juin 1980

Texte central pour les conflits de lois contractuels (entrée en vigueur 1er avril 1991). Caractère universel : la loi désignée s'applique même si État non contractant. Domaine large, mais exclus : état/capacité, obligations alimentaires/successions, lettres de change, arbitrage/clause attributive, sociétés, preuve/procédure, certains assurances.

Choix de la loi (art. 3) : principe d'autonomie de la volonté. Aucun lien exigé avec le contrat. Dépeçage autorisé. Choix exprès ou résultant de façon certaine. Limite art. 3-3 : ne peut porter atteinte aux dispositions impératives du pays si tous les éléments y sont localisés.

À défaut de choix (art. 4) : présomption de liens les plus étroits avec le pays du débiteur de la **prestation caractéristique** (celle en contrepartie de laquelle le paiement est dû). Clause d'exception art. 4-5 : retour à la solution générale si la prestation est indéterminable ou si les circonstances orientent vers un autre État. Solutions spéciales : immeubles (lieu de situation), transport (pays transporteur), consommation (loi du consommateur — protection partie faible), travail (lieu d'accomplissement habituel). Projet Rome I supprime la clause d'exception et adopte des règles fixes par type de contrat.

Domaine de la *lex contractus* (art. 8-13) : formation, interprétation, exécution, inexécution, extinction, nullité. Faveur à la validité pour la forme (art. 9). Incapacité : une partie ne peut opposer la sienne si capable selon la loi du lieu de conclusion (art. 11).

B. Lois de police (art. 7)

Définition Francescakis : lois « dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique du pays ». Qualification : par la loi elle-même (art. L. 135-1 C. conso.) ou par le juge (droit du travail — CE 29 juin 1973 *Wagons-lits*, droit de la consommation). Application : loi du for obligatoirement ; loi étrangère de la *lex contractus* obligatoirement ; loi étrangère tierce facultativement.

III. Règlement des litiges

A. Juridictions étatiques

Droit commun : compétence internationale = extension des règles territoriales internes (arrêts *Pelassa* 1959, *Scheffell* 1962). Art. 46 NCPC : matière contractuelle — tribunal du lieu de livraison effective ; délictuelle — lieu du fait dommageable. Compétence privilégiée art. 14-15 C. civ. (subsidaire depuis *Cognacs and Brandies*, 1985).

Règlement Bruxelles I (CE n° 44/2001, 1er mars 2002) : unifie compétence + exécution dans l'UE. Notions autonomes CJCE. Clause attributive (art. 23) : forme assouplie ; pas de lien exigé ; portée stricte. Absence de clause (art. 2 et 5-1) : domicile défendeur ou lieu de livraison/fourniture. Délictuel (art. 5-3) : lieu du fait dommageable OU lieu du dommage. Mesures provisoires (art. 31). Reconnaissance jugements UE : procédure allégée, 3 vérifications seulement (OP international, droits du défendeur, inconciliabilité).

Exequatur droit commun : 4 conditions (arrêts *Munzer* 1964, *Bachir* 1967) — compétence indirecte, compétence législative, conformité OP international, absence de fraude.

B. Arbitrage commercial international

Définition (art. 1492 NCPC) : met en cause des intérêts du commerce international. Nature hybride (mi-juridictionnelle, mi-contractuelle). Types : *ad hoc* ou institutionnel (CCI, CIRDI, CCJA-OHADA).

Convention d'arbitrage : clause compromissoire (avant litige) ou compromis (après). Caractéristiques : **indépendante** du contrat principal (nullité du contrat sans incidence — *Gosset* 1963, *Dalico* 1993), **autonome** par rapport à toute loi étatique (*Hecht* 1972). Validité : consensualisme, clause par référence valable (*Prodexport* 1997). Extension aux tiers : cession de créance, chaîne homogène de contrats (*Cimat* 2002).

Procédure : principe de contradiction (art. 1502-4). Sentence : forme libre, autorité de chose jugée dès prononcé. Exequatur devant président TGI. Recours en annulation (art. 1504) : cas limitatifs (nullité convention, tribunal irrégulier, violation mission, non-respect contradiction, contrariété OP international).

Sources : Convention de New York 1958 (reconnaissance/exécution sentences), Convention de Washington 1965 (CIRDI), loi type CNUDCI 1985.

IV. Les opérateurs du commerce international

A. Organisations internationales

- **OMC** (1995) : Conférence ministérielle, Conseil général (incluant ORD), Secrétariat (Pascal Lamy). Principes : NPF (art. 1 GATT), traitement national (art. 3), protection par droits de douane avec consolidation progressive, interdiction restrictions quantitatives (art. 11). Régimes antidumping (surtaxes max 5 ans) et subventions (listes rouge/orange/verte). Accords sectoriels : GATS (services — 4 modes de fourniture), TRIPS (PI — droits d'auteur ≥ 50 ans, logiciels comme œuvres littéraires), investissements liés au commerce. ORD : consultations (≤ 60 jours) → groupe spécial (≤ 6 mois) → Organe d'appel permanent (≤ 90 jours). Sanctions : suspension de concessions.
- **CNUDCI** : CVIM 1980, Convention New York 1974 (prescription), Convention Hambourg 1978 (transport maritime), loi type arbitrage 1985, lois type virements 1992, commerce électronique 1996, insolvabilité 1997, signatures électroniques 2001.
- **CCI** (1919, Paris) : rôle consultatif (OCDE, UE), normatif (Incoterms, RUU crédit documentaire, garanties autonomes), quasi-judiciaire (Cour d'arbitrage, DOCDEX).
- **Unidroit** (1926, Rome) : Principes Unidroit 1994 (éd. 2004, ~110 articles), conventions Ottawa 1988 (crédit-bail, affacturage), guide franchise 2000.
- **CNUCED** (1964) : développement et commerce, Système généralisé de préférences.
- **Organisations régionales** : OHADA (traité 1993, 16 États, harmonisation droit des affaires + CCJA) ; ALENA (1994) ; MERCOSUR (1995) ; UE (étapes : CECA 1951 → CEE 1957 → Acte unique 1986 → Maastricht 1992 → Amsterdam 1997 → Nice 2001).

B. L'État et ses émanations

Immunité de juridiction : soustrait État aux tribunaux étrangers. Critère fondamental = nature de l'acte (puissance publique → immunité ; activité commerciale → exclusion). Clause d'arbitrage = renonciation (*SEEF* 1986). Convention ONU 2005 : énumération des cas d'exclusion.

Immunité d'exécution : mise à l'abri des mesures d'exécution. Critère = nature des biens (biens affectés activité commerciale → pas d'immunité). Renonciation quasi expresse requise.

C. Sociétés

Lex societatis : loi du siège social (art. L. 210-3 C. com.). Domaine : constitution, fonctionnement, dissolution. Hors domaine : contrats conclus (Convention de Rome).

Nationalité : critère du siège social + exceptionnellement contrôle. Droits : art. 11 C. civ. — mêmes droits que sociétés françaises, sous réserve de réciprocité. Obligation d'immatriculation RCS.

Société européenne (SE) : règlement CE 8/10/2001. Forme SA, capital minimum 120 000 €. 5 modes de constitution (fusion, holding, filiale commune, transformation, création). Siège et administration centrale dans même État, transfert possible sans dissolution.

Groupes de sociétés : pas de prise en compte en droit international privé — chaque société isolément. Exception : droit fiscal et droit social internationaux.

D. Insolvabilité internationale

Droit européen : Règlement CE n° 1346/2000. Procédure principale (universelle, État du centre des intérêts) + procédure secondaire (territoriale). Reconnaissance de plein droit. Exceptions : OP international, droits réels sur biens à l'étranger, réserve de propriété, contrats de travail.

V. Les opérations du commerce international

A. La vente internationale — Convention de Vienne (CVIM, 11 avril 1980)

Domaine : établissements dans des États contractants différents (art. 1). Exclusions : consommation, enchères, navires/aéronefs, valeurs mobilières, électricité, fourniture essentielle de main-d'œuvre. Principes : liberté contractuelle (art. 6 : exclusion expresse ou tacite possible), bonne foi (art. 7), usages (art. 9).

Formation : consensualisme (art. 11). Offre : ferme, précise, prise d'effet à réception (art. 14-15). Acceptation : manifestation non équivoque, effet à réception (art. 18). Contrat conclu au moment de l'acceptation (art. 23). Contre-offre = rejet (art. 19).

Obligations du vendeur : livraison + transfert des risques (régulé par Incoterms en pratique). Conformité (art. 35) : régime unique défauts/vices cachés. Acheteur : examen bref, dénonciation dans délai raisonnable, **délai max 2 ans** (art. 39-2). Sanctions : exécution en nature, résolution pour contravention essentielle (art. 25, 49), réduction du prix (art. 50).

Obligations de l'acheteur : paiement (portable à l'établissement du vendeur — art. 57), prise de livraison. Dommages-intérêts : prévisibles (art. 74), *mitigation of damages* (art. 77). Exonération : force majeure → suspension (art. 79). **La CVIM refuse l'imprévision** (contrairement aux Principes Unidroit art. 6.2.1).

Incoterms 2000 (CCI) : 13 termes en 4 groupes — E (EXW), F (FCA, FAS, FOB), C (CFR, CIF, CPT, CIP), D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). Obligations croissantes du vendeur, déterminent lieu de transfert des risques/frais.

B. Transports internationaux

- **Maritime** : affrètement (charte-partie), connaissance. Convention Bruxelles 1924/Visby : responsabilité *due diligence*, 17 exemptions, plafonds 666,67 DTS/colis ou 2 DTS/kg. Prescription 1 an.
- **Routier** : Convention CMR 1956. Responsabilité de plein droit, forclusion 7 jours. Prescription 1 an.
- **Ferroviaire** : COTIF/CIM. Lettre de voiture directe. Prescription 1 an.
- **Aérien** : Varsovie 1929/Montréal 1999. Présomption de faute. Varsovie : 16,5837 DTS/kg, déplafonnement si dol. Montréal : 17 DTS/kg, responsabilité objective, pas de déplafonnement.
- **Multimodal** : pas de convention en vigueur.

C. Assurance internationale

COFACE : assureur public français. Assurances prospection, crédit, transport, change, investissement, RC produit (directive européenne 1985, art. 1386-1 à 1386-18 C. civ.). Compétence : Bruxelles I (art. 8-15,

protection partie faible). Loi applicable : Convention de Rome.

D. Contrats de financement et garantie

- **Crédit documentaire** : RUU CCI (1994). Principe d'indépendance et inopposabilité des exceptions. Exception : fraude documentaire. Vérification documentaire par le banquier (conformité apparente).
- **Garantie à première demande** : engagement autonome. Distinction avec cautionnement. Exceptions à l'inopposabilité : fraude et abus manifeste.
- **Crédit-bail** : Convention Unidroit Ottawa 1988. Droit réel du bailleur (art. 7), action directe du preneur contre fournisseur (art. 10).
- **Affacturage** : Convention Unidroit Ottawa 1988. Notification obligatoire (art. 8). Compensation facilitée.

E. Contrats d'intermédiaires

Agent commercial (Convention La Haye 1978), sponsor (nature incertaine), courtier, commissionnaire. Loi applicable : Convention de Rome / Rome I.

F. Contrats de distribution

- **Concession exclusive** : concédant accorde exclusivité de revente. *Lex contractus* : Convention de Rome. Droit de la concurrence : règlement UE 1999 (exemption automatique si part de marché < 30 %).
- **Franchise** : licence de marque + savoir-faire + assistance continue. Méthodes d'internationalisation : directe, filiale, master franchise. Modèles CCI, OMPI, Unidroit.

G. Contrats de transfert de techniques

Contrat de savoir-faire (*know-how*) : trait = secret. Contrat d'assistance technique : obligation de conseils (obligation de moyens).

H. Marchés de construction

Marché principal : libre choix de la loi, codification FIDIC. Sous-traitance internationale : rapport principal-sous-traitant (loi du sous-traitant) ; action directe maître-sous-traitant régie par la loi du sous-traité.

VI. Principes généraux du commerce international (rappel)

- **Bonne foi** (CVIM art. 7)
- ***Pacta sunt servanda***
- ***Mitigation of damages*** (CVIM art. 77)
- **Dommages-intérêts prévisibles** (CVIM art. 74)
- ***Estoppel*** (interdiction de se contredire)
- ***Exceptio non adimpleti contractus***
- ***Rebus sic stantibus*** (refusé par la CVIM, admis par les Principes Unidroit et Lando)
- ***Lex mercatoria***

Mots-clés : extranéité — lex contractus — Convention de Rome — lex mercatoria — Incoterms — CVIM — arbitrage international — clauses attributives — compétence-compétence — clause compromissoire — OMC — NPF — lois de police — prestation caractéristique — crédit documentaire — garantie à première demande — franchise — insolvabilité internationale

Source : Kenfack (H.), Droit du commerce international, Mémentos Dalloz, 2e éd., 2006